

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 경 고 요 구

일련번호 2025-동일·유사물품 분할발주-002
제 목 동일·유사물품 분할발주를 통한 수의계약 체결
관계부서 ▼▼▼사업소, ▼▼▼사업소
조치부서 ▼▼▼사업소, ▼▼▼사업소, ◇◇◇◇◇◇
내 용

1. 업무개요

회사는 공공기관으로서 「국가계약법」, 「계약예규」, 「계약관리규정」 등에 따라 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 구매요청 부서(기계부, 전기부, 기술부 등)는 각종 기술용역과 공사 시공에 소요되는 품목을 계약담당부서에 구매 요청하고, 계약담당부서(총무부)는 구매요청부서의 계약의뢰 내용을 검토하고 요청받은 계약 건에 대하여 「국가계약법」, 「계약관리규정」 등 관련 규정과 절차를 준수하여 계약업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

「계약관리규정」 제23조(구매요청서의 접수 및 검토)와 제24조(구매계획의 수립), 「계약업무 수행관련 유의사항 재강조」(총무처-5402, 2022. 9. 2.)에 따라 물품 구매계약 시행 시에 계약요청부서는 소요시기와 예산 등을 감안하여 분할계약 요청을 지양하고 일괄계약을 요청하여야 한다.

또한, 계약담당부서는 계약업무를 수행할 때 계약의뢰 건에 대한 통합 계약 여부를 적극적으로 검토하여 경쟁입찰을 통해 공정하고 투명하게 계약

방법을 결정하여야 한다.

그리고 계약담당부서는 수의계약의 방법으로 계약업무 추진 시, 2025. 1. 1.부로 물품의 추정가격이 1천만 원 이상, 1억 원 이하일 경우에는 「국가계약법 시행령」 제30조 제2항과 「전자공개 수의계약」 기준금액 변경 알림(◇◇◇◇◇-8834, 2024. 11. 15.)」에 따라 전자공개수의계약 절차에 의해 공정한 업체 선정이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

또한, 「계약관리규정」 제3조(계약심의위원회)에 따라 계약방법에 관한 중요한 사항 등을 심의하기 위해 본사 및 사업소에 계약심의위원회를 구성⁹⁾하여 운영하며, 심의사항에 관한 심의 사유가 발생하였을 때는 위원장은 심의위원회를 소집하여야 한다.

따라서, 사업소 물품 구매 시에 계약요청부서는 수의계약을 체결할 목적으로 해당 구매요청을 시기적으로 분할하거나 구매품목·수량을 분할 하여서는 아니되고 일괄계약을 요청하여, 계약담당부서가 전자공개수의계약 절차에 따라 경쟁입찰에 준하는 방법으로 처리할 수 있도록 하여야 한다.

또한, 전자공개수의계약 절차로 진행하여야 함에도 해당 절차를 거치지 아니하고 특정업체와 수의계약을 체결할 때에는, 사업소 계약심의위원회를 개최하여 수의계약 사유 등에 대해 충분히 검토를 거친 후에 추진하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제

E-감사 시스템 내 구축된 상시모니터링 시스템을 활용하여 감사대상기간 (2025. 1. 1.~2025. 10. 31.)동안 동일·유사물품의 분할발주를 통해 수의계약을 점검한 결과, □□□사업처와 □□□사업소의 계약담당자는 구매요청부서에

8) 수의계약 대상업체 선정 시 경쟁입찰에 준하여 전자조달시스템(SRM) 공개를 통해 복수의 견적서를 받아 업체를 선정

9) 사업소계약심의위원회는 위원장(사업소장), 위원(위원장이 지명하는 부(차)장 2인 이상), 간사(사업소 계약담당부서 차장 또는 계약담당직원)으로 구성함.

여러건의 구매요청을 받았음에도 동일·유사물품에 대한 통합발주 여부를 검토하지 않고 구매요청부서에서 요청한 내용에 따라 분할 발주 후 수의계약을 체결한 사실을 확인하였다.

[표 1] 물품 분할 구매요청 및 계약체결 내역

(단위 : 원)

연번	사업소	구매계획일	계약일자	납기일	구매문서번호	구매내역	계정과목	업체명	추정가격
1	□□□	'25. 2. 25.	'25. 2. 27.	'25. 3. 20.	◆◆◆◆◆◆◆◆	경상 잡자재; 25-경상(정비원)-002	소모품비/ 정비원	▲▲▲▲▲	7,049,700
2		'25. 2. 25.	'25. 2. 27.	'25. 3. 20.	◆◆◆◆◆◆◆◆	경상 잡자재; 25-경상(정비원)-004		▲▲▲▲▲	9,881,140
3	□□□	'25. 6. 16.	'25. 6. 16.	'25. 6. 26.	◆◆◆◆◆◆◆◆	햇팍 외 3종	소모품비/ 안전장구	▲▲▲▲▲	1,900,000
4		'25. 6. 16.	'25. 6. 16.	'25. 6. 25.	◆◆◆◆◆◆◆◆	안전모 외 5종		▲▲▲▲▲	9,993,600
5		'25. 7. 9.	'25. 7. 11.	'25. 7. 22.	◆◆◆◆◆◆◆◆	양면테이프 외 156종	소모품비/ 사무용품	▲▲▲▲▲	9,954,000
6		'25. 7. 9.	'25. 7. 14.	'25. 7. 22.	◆◆◆◆◆◆◆◆	제침기 외 66종		▲▲▲▲▲	7,014,320
합 계									45,792,760

※ 확인서 및 ERP정보 활용하여 재구성

◎▲▲사업처 계약담당자는 소모품비/정비원 계정과목으로 구매한 물품의 경우 발주사의 정산 품목임에 따라 공사통보회신서를 통해 발주사에서 승인한 품목과 예상금액을 발주 과정에서 변경할 수 없으며, 해당 사유로 통합발주를 검토하지 않고 요청받은 내용에 따라 구매하였다고 소명하였다.

그러나 과거 구매계약 내역을 검토하였을 때 발주사 공사통보회신서로 승인받은 정산물품과 정산물품이 아닌 2건의 구매요청을 통합하여 단일 계약으로 체결하였던 사례가 있었으며, 이에 대해 발주사로부터 정산받은 사실을 확인하였다.

[표 2] 과거 통합발주 하여 정산 받은 내역

(단위 : 원)

연번	사업소	구매계획일	구매요청번호	정산대상	계약일자	구매문서번호	구매내역	계정과목	업체명	추정가격
1	◎▲▲	'23. 6. 02.	◆◆◆◆◆◆◆◆	O	'23. 6. 12.	◆◆◆◆◆◆◆◆	OH 잡자재 ; 23-#3-20 OH(잡자재)-002	기타잡자재	▲▲사회적 협동조합	28,156,282
2		'23. 6. 07.	◆◆◆◆◆◆◆◆	X						

※ ERP정보 활용하여 재구성

따라서 ◎▲▲사업처 계약담당자가 발주사의 정산이 어려운점을 고려하여 통

합발주를 검토할 수 없다고 소명한 상기 주장은 받아들이기 어렵다.

한편, ◎▲■사업소 계약담당자는 업무를 수행한 경험이 부족하여 통합발주 여부 검토하지 못하였다고 소명하였다.

관계부서 의견 ◎▲▲사업처 계약담당자는 분할발주한 계약업무 시기에 사업처 사옥 리모델링 등으로 계약업무 수행에 일정 부분 제약이 있었으며, 개인적으로 건강이 원활하지 않은 상태에서 업무를 수행함에 따라 계약 검토가 미흡하였던 사실을 인정하였다.

또한 ◎▲▲사업처와 같이 규모가 큰 사업장의 경우 연간 계약 수행 건수가 약 700건에 이르며, 계획예방정비공사 기간에는 월 100건 이상의 계약을 처리해야 하는 등 업무 부담이 과중한 실정임을 주장하였다.

또한, ◎▲■사업소 계약담당자는 동일·유사물품의 통합발주를 고려하지 않아 계약업무가 미흡한 사실을 인정하였으며, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

국가계약법의 취지를 반영하고 계약업무의 효율성을 높이기 위해 회사의 전자공개수의계약 기준금액 범위를 완화하였음에도 불구하고,

① **사장은** 계약업무를 미흡하게 수행한 관련자에게 엄중 경고 조치하시고, **(경고)**

② ◎▲▲사업처장, ◎▲■사업소장은 동일·유사물품 구매시 통합여부를 검토하지 않은 관련자에게 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. **(시정)**

③ ◇◇◇◇◇장은 계약담당자가 동일·유사물품 분할발주 여부를 사전에 점검하여 계약업무의 투명성과 신뢰도를 제고할 수 있도록 계약업무 수행관련 유의사항을 강조하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소 속	직 위	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
◎▲▲사업처	대리	■■■	2024. 1. 29.~2025. 11. 23.	계약업무 미흡	경고
◎▲■사업소	주임	■■■	2022. 9. 30.~현재	계약업무 미흡	경고